

**SAIDATUL ANIRAH BINTI ABU BAKAR LWN. MAJLIS AGAMA
ISLAM SELANGOR**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 20 November 2020 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-070-0026-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Menghidupkan Semula Kes Di Bawah Seksyen 209 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 22/3/2019. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Permohonan No. : 10600-0070-0116-2018 yang diberikan pada 12/3/2019 berhubung dengan permohonan menghidupkan semula kes. Serahan Notis Rayuan kepada Responden telah dilaksanakan pada 22/3/2019.

[2] Notis pemakluman Nota Keterangan dan Alasan Keputusan telah siap gagal diserahkan kepada Perayu disebabkan Perayu telah berpindah alamat. Pada 1/6/2020, Pihak Mahkamah telah menghubungi Perayu melalui panggilan telefon, tetapi Perayu masih gagal dihubungi dan kes ini telah dipanjangkan kepada kami untuk pembatalan.

[3] Pada pendengaran sidang rayuan hari ini bertarikh 20/11/2020, kami dapati bahawa Borang MS 30 telah gagal diserahkan kepada Perayu disebabkan telah berpindah alamat serta Perayu juga gagal dihubungi melalui telefon. Perayu juga gagal mengemukakan alamat dan nombor telefon terkini kepada Mahkamah. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor